

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 924 - 934/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

โจทก์

นายคำโถมจี แสนสุภา กับพวก

จำเลย

นายคำโถมจี แสนสุภา กับพวก จำเลยที่

1 ถึงที่ 7

ผู้ยื่นคำร้อง

และที่ 9 ถึงที่ 14

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 และที่ 9 ถึงที่ 14 ฎีกาศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ไม่รับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 และที่ 9 ถึงที่ 14 เห็นว่า จำเลยได้ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ไม่ครบองค์ประกอบความผิดเนื่องจากการกระทำของจำเลยขาดเจตนาบุกรุกที่พิพาท อีกทั้งที่พิพาทก็มีใช้ที่สาธารณประโยชน์ตามที่โจทก์ฟ้องแต่ประการใด และนอกจากนี้การรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 159)คดีทั้ง 11 สำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกจำเลยสำนวนที่ 1 ถึงที่ 5 ว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ตามลำดับเรียกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ในสำนวนที่ 6 ว่า จำเลยที่ 6 ถึงที่ 9ตามลำดับ และเรียกจำเลยสำนวนที่ 7 ถึงที่ 11 ว่า จำเลยที่ 10ถึงที่ 14 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้ง 14 มีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9,108 ทวิ ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 คนละ 1 ปี และปรับคนละ 10,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 คนละ 8 เดือน และปรับคนละ 8,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 5 ที่ 10 ที่ 11 ที่ 13 คนละ 8 เดือน และปรับคนละ 6,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 12 ที่ 14 คนละ 6 เดือน และปรับคนละ 4,000 บาท โทษจำคุกการลงโทษมีกำหนดระยะเวลาไว้ 2 ปี ให้จำเลยทั้ง 14 และบริวารออกจากที่ดินที่เข้าไปยึดถือครอบครองดังกล่าว

ระหว่างอุทธรณ์ จำเลยที่ 8 ถึงแก่กรรม ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 8

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 10 ที่ 11 ที่ 12 ที่ 13 และที่ 14 มีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 ทวิ วรรคสอง จำเลยที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 9 มีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 ทวิ วรรคสาม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 และที่ 9 ถึงที่ 14 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 155)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 และที่ 9 ถึงที่ 14 จึงยื่นคำร้องนี้(อันดับ 159)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้น พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 คนละ 1 ปี และปรับคนละ 10,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 คนละ 8 เดือน และปรับคนละ 8,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 5 ที่ 10 ที่ 11 ที่ 13 คนละ 8 เดือน และปรับคนละ 6,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 12 ที่ 14 คนละ 6 เดือน และปรับคนละ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้ 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะ

กำหนดระบวรคของบตลงโทษจำเลย แต่โทษจำเลยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 บรรคแรกที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 และที่ 9 ถึงที่ 14
ฎีกาว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามฟ้อง เพราะจำเลยไม่มีเจตนาบุกรุก
ที่ตามฟ้องและที่ตามฟ้องมิได้เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน
จึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาข้อ
เท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาและที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 และที่ 9 ถึงที่ 14 ฎีกาว่าการรับฟัง
พยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ไม่ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์รับฟัง
พยานหลักฐานไม่ชอบประการใด ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 และที่
9 ถึงที่ 14 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้น พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8
ที่ 9 คนละ 1 ปี และปรับคนละ 10,000 บาทจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 คนละ 8
เดือน และปรับคนละ 8,000 บาทจำคุกจำเลยที่ 5 ที่ 10 ที่ 11 ที่ 13 คนละ 8 เดือน
และปรับคนละ 6,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 12 ที่ 14 คนละ 6 เดือน และปรับ
คนละ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะ
กำหนดระบวรคของบตลงโทษจำเลย แต่โทษจำเลยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 บรรคแรกที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 และที่ 9 ถึงที่ 14
ฎีกาว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามฟ้อง เพราะจำเลยไม่มีเจตนาบุกรุก
ที่ตามฟ้องและที่ตามฟ้องมิได้เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน
จึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาข้อ

เท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาและที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 และที่ 9 ถึงที่ 14 ฎีกาว่าการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ไม่ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์รับฟังพยานหลักฐานไม่ชอบประการใด ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 และที่ 9 ถึงที่ 14 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประธาน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา-อาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>